

**Nr. 259 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 5.
Dezember 1938**

R 43 II/703, Bl. 35–37 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

[Steuerung von Gliederungs- und Organisationsvorhaben der Fachverwaltungen]

Sehr geehrter Herr Lammers!

Die bei dem Neuaufbau der Verwaltung in Österreich und im Sudetenland gemachten Erfahrungen zwingen mich dazu, Ihnen folgenden Vorschlag zu übermitteln:

Die einzelnen Fachministerien legen der Ausgestaltung ihrer Verwaltungen in Österreich und im Sudetenland naturgemäß jeweils die eigenen Bedürfnisse ihres engeren Verwaltungszweiges zu Grunde. Dies gilt sowohl für die *gebietliche* Gliederung wie für die Ausgestaltung der *Organisation*. Dadurch ergeben sich vielfache Überschneidungen in den Verwaltungsräumen der Fachverwaltungen und eine bunte Verschiedenheit im organisatorischen Aufbau.

Wenn auch die grundlegenden Vorschriften für die Wiedervereinigung eine gewisse Einschaltung meines Ministeriums in den Neuaufbau der Verwaltung in den heimgekehrten Gebietsteilen vorsehen², so genügt dies doch nicht, um auch nur in den Grundzügen sicherzustellen, daß die Verwaltungsräume aufeinander abgestimmt werden und der organisatorische Aufbau nach *einheitlichen* Gesichtspunkten erfolgt³.

Gerade in den heimgekehrten Gebieten muß unter allen Umständen verhindert werden, daß der Eindruck der Planlosigkeit oder doch der mangelnden Einheitlichkeit entsteht. Abgesehen hiervon aber sollte in Gebietsteilen, in denen die Neuorganisation wegen fehlender Bindung an überkommene Verhältnisse in weitem Maße in der Gestaltung frei ist, der Neuaufbau nach der verfassungsmäßigen Seite einheitlich ausgerichtet, übersichtlich und für eine spätere Verwaltungsreform *vorbildlich* sein.

Nicht nur in den heimgekehrten Gebieten machen sich die Mängel bemerkbar. Die beklagenswerten Zustände auf dem Gebiete des Verwaltungsaufbaues im *Altreich* sind bekannt⁴. Sie beruhen auf den überkommenen Landesgrenzen und sind die Folge der mangelnden Homogenität unter den Ländern, die die einzelnen Fachverwaltungen veranlaßte, sich von den Landesgrenzen freizumachen, eigene, den Sonderbedürfnissen der einzelnen Verwaltungen entsprechende Verwaltungsräume zu schaffen und die Organisation ausschließlich auf die eigenen Bedürfnisse abzustellen.

Die Verhältnisse haben sich trotz „Einheitsreich“ und trotz Beseitigung der grundlegenden Hemmnisse, die früher einer vernünftigen Neugestaltung entgegenstanden, leider nicht gebessert: Mit der Einbeziehung immer neuer Aufgaben in die staatliche Verwaltung und der Schaffung neuer

¹ Fotokopie einer Abschrift für MD Sommer/StdF wurde Lammers am 5. 12. 1938 auch persönlich ausgehändigt und von ihm sogleich durchgearbeitet; R 43 II/703, Bl. 38–42.

² Durch Benennung des RIM als „Zentralstelle“ zur Durchführung der Eingliederung Österreichs bzw. des Sudetenlands; s. Dok. Nrr. 65 Ziff. 1, 216 zu Anm. 4.

³ Nähere Hinweise s. bei Dok. Nrr. 96, 110, 116, 119, 216.

⁴ Vgl. hierzu die Gesetzesinitiativen des RIM zu einem Ausbau der Stellung der Reichsstatthalter (Dok. Nr. 51), zum Entw. einer Kreisordnung (Dok. Nr. 158) und zur Vereinheitlichung im Behördenaufbau (Dok. Nrr. 22, 43, 140), ferner seine Verhandlungen mit dem RAM zwecks Einbau der Sozialverwaltungen in die allgem. Verwaltung (Dok. Nr. 149, 177) und die Spekulation auf ein Wiederaufgreifen der Reichsreform (Dok. Nr. 212).

Verwaltungszweige, mit der Zuweisung neuer bedeutsamer Aufgaben an bestehende Verwaltungen und nicht zuletzt mit dem Erstarken des Ressortpartikularismus haben sich die Verhältnisse noch verschlechtert. Soweit es meinem Ministerium als dem Organisationsministerium möglich war, sich in die vielfachen gebietlichen und organisatorischen Neuordnungen einzuschalten, mußte ich mich letztlich darauf beschränken, Vorschläge zu machen und auf die vom Standpunkt der Gesamtverwaltung abträglichen Folgen beabsichtigter Maßnahmen aufmerksam zu machen. Eine maßgebliche Einwirkung, die die einheitliche Ausrichtung bei Reformmaßnahmen hätte sicherstellen können, besaß und besitze ich nicht. Gegenüber allen meinen Wünschen wiesen und weisen die Fachverwaltungen nur allzu oft auf ihre besonderen Belange hin, die eine Einpassung in eine übergeordnete „Planung“ nicht vertragen. Ich darf es mir versagen, auf die vielfachen, auch Ihnen bekannten unerfreulichen Erscheinungen auf dem Gebiete des Neuaufbaues der Verwaltung hinzuweisen. Ich erinnere nur an die mannigfachen Schwierigkeiten, die bei der Ausarbeitung des *Ostmarkgesetzes* für eine vernünftige Gestaltung der Mittel- und Unterinstanz überwunden werden mußten⁵. Die Verhältnisse werden durch folgende Gegenüberstellungen recht eindrucksvoll beleuchtet: In der sogenannten „Mittelstufe“ des Reichs finden sich 18 „Länder“ und 28 Oberfinanzpräsidenten; die Reichsbahnverwaltung gliedert sich in 29 Reichsbahndirektionen, die Reichspostverwaltung in 46 Reichspostdirektionen. Im Bereich der Reichsarbeitsverwaltung sind 14 Landesarbeitsämter, 12 Hauptversorgungsämter und 16 Treuhänderbezirke gebildet; Reichspropagandaämter gibt es 38; 15 Wehrkreisen stehen 14 Luftamtsbezirke gegenüber.

Die Verschiedenheit dieser Ziffern belegt klar die Unterschiedlichkeit in der Größenordnung der Verwaltungsbezirke und ihre vielfachen Überschneidungen.

Um wenigstens zu verhindern, daß in den heimgekehrten Gebieten wie im Altreich das *Gliederungsnetz* noch *engmaschiger* und die *Verwaltungsorganisation* noch *unübersichtlicher* wird, sehe ich keinen anderen Weg, als daß *eine* Stelle im Reich beauftragt wird, für die Zukunft die einheitliche Ausrichtung in Gliederung und Organisation sicherzustellen und – soweit möglich – die bestehenden Überschneidungen und die die Durchsichtigkeit der Verwaltung beeinträchtigenden organisatorischen Verschiedenheiten allmählich abzubauen. Die Ausrichtung aller gebietlichen und organisatorischen Maßnahmen auf eine große Linie wird in die Hände meines Ministeriums als dem Verfassungs- und Organisationsministerium gelegt werden müssen.

Im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers, der ebenso wie ich überzeugt ist, daß der Zeitpunkt gekommen ist, weiteren Mängeln nun endlich einen Riegel vorzuschieben, bitte ich einen Erlaß des Führers herbeizuführen, durch den

der Reichsminister des Innern beauftragt wird, in allen Fragen der Abgrenzung von Verwaltungsräumen und in allen organisatorischen Fragen sicherzustellen, daß Gliederungs- und Organisationsmaßnahmen nach einheitlichen Gesichtspunkten erfolgen und daß alle derartigen Maßnahmen einheitlich ausgerichtet werden. Zu allen Gliederungs- und Organisationsmaßnahmen auf dem Gebiete der staatlichen und berufsständischen Verwaltung bedarf es daher der ausdrücklichen Zustimmung des Reichsministers des Innern.

Ich würde diesen Auftrag im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers ausüben, der, wie ich nochmals betonen darf, die Erteilung eines derartigen Auftrags für dringend erforderlich hält.

Einer Veröffentlichung des Erlasses wird es nicht bedürfen; es würde genügen, wenn er allen obersten Reichsbehörden übersandt wird⁶.

⁵ Damit verbunden die Vorhaben des Sudetengau- und eines Saarpfalzgesetzes; s. Dok. Nr. 173, 183, 200, 213, 227, 243, 250, 260, 271, 276, 280.

⁶ Lammers bat am 6. 12. 1938 zunächst MD Kritzinger um Stellungnahme: „Ich hätte gegen ein *Rundschreiben* vorgeschlagenen Inhalts – nach Vortrag beim Führer – keine Bedenken.“ R 43 II/703, Bl. 35. Kritzinger bemängelte mit Vm. vom 19. 12. den letzten Satz des Fassungs-vorschlags des RIM, der dahin mißzuverstehen sei, als wolle er auch an allen behördeninternen Organisationsmaßnahmen mitwirken, und schlug die Umwandlung der Zustimmungspflicht in ein Einspruchsrecht vor; ebd. Bl. 43. Damit gab sich Hitler einverstanden; s. Anhang, FV 572*. Am 24. 12. 1938 richtete daher der RMRk den folg. RdErl. an die ORBeh.: „Der Führer und Reichskanzler hat den Reichsminister des Innern beauftragt, dafür zu sorgen, daß die Gliederungs- und Orga-

Heil Hitler!
Ihr Frick

nisationsmaßnahmen der einzelnen Fachverwaltungen [im Entw. gestrichen: im Hinblick auf die künftige Reichsreform] nach einheitlichen Gesichtspunkten erfolgen und einheitlich ausgerichtet werden. Um dem Reichsminister des Innern die Durchführung des Auftrages zu ermöglichen, hat der Führer und Reichskanzler angeordnet, daß alle Maßnahmen von größerer Bedeutung auf dem Gebiet der staatlichen und berufsständischen Verwaltung, welche die Abgrenzung von Verwaltungsräumen oder die Behördenorganisation, abgesehen von der inneren Gliederung der Behörden, betreffen, schon im vorbereitenden Stadium dem Reichsminister des Innern zur Kenntnis zu bringen sind und daß solche Maßnahmen grundsätzlich nur im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern zu treffen sind.“ R 43 II/703, Bl. 45.

Eine nachhaltige Besserung der Situation bewirkte der Erlaß nicht, wie schon die Tatsache indiziert, daß der RIM ihn mit RdSchr. vom 30. 11. 1942 den ORBeh. in Erinnerung rufen mußte: s. R 43 II/703a, Bl. 207. – Vgl. auch Dok. Nr. 283.

Zitierhinweis

Nr. 259 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 5. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d259>